



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/104/2019
מס' בקשה: 6/598/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

המבקשת:

א.ג.ת.ד. בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד דוד שרם
משכית 22 הרצליה תיבת חלוקה 12974
טל': 09-9508301 פקס: 09-9508304

נגד

המשיבה:

**נציגות הבית המשותף ברחוב הסיבים 48 וברחוב הנשיא 73-75
בגבעת שמואל**
על ידי מנחם פריאל, אריה גוטליב, שולי זלצברג, חיים וגנר,
אלי נקדימון, רפאל לוין
באמצעות ב"כ: עו"ד שוורץ אריאל
דרך אבא הלל 12, רמת גן
טל': 052-6477990 פקס: 03-7617993

החלטה

1. בקשה למחיקת התביעה על הסף, מטעם הנתבעת 3 בהליך העיקרי.
2. ביום 11.2.2019 הגישה נציגות הבית המשותף (להלן - "המשיבה"), המצוי ברחוב הסיבים 48 וברחוב הנשיא 73-75 בגבעת שמואל והידוע כפרויקט "Song Towers", תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעות לסלק ידן משטח רכוש משותף בקומת הקרקע (רחבת אכסדרה). זאת, משהנתבעת 1, חברת ופל בר גבעת שמואל בע"מ (להלן - "ופל בר"), עושה שימוש בשטח זה לצורכי בית קפה המופעל על ידה בנכס שבבעלות הנתבעת 3 (להלן - "המבקשת"). עוד עתרה המשיבה לחיוב הנתבעות בתשלום דמי שימוש ראויים בסך של 277,200 ש"ח.
3. המבקשת עתרה למחיקת התביעה נגדה על הסף ממספר טעמים: האחד, בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בתביעה דנן, שעילותיה הן מטרד והפרת חובה חקוקה על פי פקודת הנזיקין וכן עשיית עושר ולא במשפט. בתוך כך, טענה המבקשת כי כתב התביעה כלל אינו מגלה עילת תביעה על פי חוק עשיית עושר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/104/2019
מס' בקשה: 6/598/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ולא במשפט, תשל"ט-1979 (להלן - "חוק עשיית עושר ולא במשפט"). השני, בהעדר עילת תביעה בהתייחס לסעד הכספי לחיוב המבקשת בתשלום דמי שימוש ראויים. זאת, משהמשיבה לא הניחה כל תשתית עובדתית בכתב התביעה לקיומם של התנאים המצטברים הקבועים בהוראת סעיף 29 לפקודת הנזיקין, לרבות משלא נטען להיגרם נזק ממון. השלישי, בהעדר סמכות למשיבה להגיש התביעה בסעד הכספי. בעניין זה היה על המשיבה לקבל הרשאה פרטנית ואישית מכל בעלי הדירות בבית המשותף. משלא עשתה כן, דין התביעה להימחק בסעד זה. הרביעי, משכתב התביעה הוגש על ידי מי שאינם חברי נציגות הבית המשותף, כפי שהתבהר ב"הודעה ועדכון פרטי תובע" מטעם המשיבה מיום 25.11.2019. המדובר בתביעה אישית של מר אריאל דורון, אשר אינו נמנה עם חברי נציגות הבית המשותף. החמישי, בהעדר יריבות בין המבקשת למשיבה, משלא נטען בכתב התביעה כי המבקשת אישרה לוופל בר, במעשה או במחדל, במישרין או בעקיפין, להפעיל את עסקה כנטען בכתב התביעה. היות המבקשת הבעלים של נכס המושכר לוופל בר אינו מטיל עליה אחריות כלשהי כלפי המשיבה. ממילא אין כל טענה כי המבקשת היא ש"פלשה" לשטח המהווה רכוש משותף או עושה בו שימוש כלשהו.

4. המשיבה התנגדה לבקשה. בהתייחסה לטעמי הבקשה טענה המשיבה כדלקמן: ראשית, למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון ולהכריע בתביעה דנן, בהתאם להוראת סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), הקובעת סמכות המפקח לדון בסכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי הרכוש המשותף. שנית, למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון אף בסעד הכספי לחיוב הנתבעות בתשלום דמי שימוש ראויים, הנובע מהסגת הגבול, ובשים לב כי טענות המבקשת בעניין זה הן לגופו של עניין ואין בהן כדי להוות עילה למחיקה התביעה בסעד זה על הסף. שלישית, בין הצדדים יחסי יריבות מובהקים בהיות המבקשת הבעלים של השטח המסחרי בבית המשותף מושא התביעה. בישיבת קדם משפט הודיעה המבקשת, כי היא הבעלים של כמעט כל השטחים המסחריים בבית המשותף, לרבות הבעלים של חלק יחסי באכסדרה. לפיכך, יש לראותה בעל דין דרוש והכרחי לבירור התביעה, לרבות לעניין היקף ההרשאה שנתנה מכוח זכות הבעלות בנכס לוופל בר, המחזיקה בו בפועל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/104/2019
מס' בקשה: 6/598/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

5. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. אביא להלן טעמי למסקנה זו.

סמכות המפקח על רישום מקרקעין

6. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות" (לפרק ו' לחוק "בתים משותפים"), המורנו לאמור:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59ח, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

(ההדגשה אינה במקור)

7. בהתאם להוראת סעיף זה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/104/2019
מס' בקשה: 6/598/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 20 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)).

8. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין, בין היתר, הסמכות לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לרכוש המשותף בבית המשותף; סמכות המקבילה לסמכות בית משפט מוסמך. כך בענייננו, עת בכתב התביעה עתרה המשיבה להורות לוופל בר לסלק ידה משטח הרכוש משותף בבית המשותף, משפלשה אליו ותופסת בו חזקה ייחודית שלא כדין. אין בציון עילות תביעה נוספות בכתב התביעה, לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן - "פקודת הנזיקין") וחוק עשיית עושר ולא במשפט, אשר אף מכוחן עתרה המשיבה לקבלת הסעד המבוקש, כדי לגרוע מסמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה דנן שעילתה הסגת גבול.

9. בהתייחס לזהות הצדדים, מורנו הוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין). עוד מורנו הוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין, כי כל בעל דירה, צד אחר לסכסוך כאמור בסעיף 72 לחוק ונציגות הבית המשותף זכאים להביא סכסוך להכרעת המפקח על רישום מקרקעין. הצדדים לתביעה דנן נמנים עם הגורמים המנויים בהוראות סעיפים 72-73 לחוק. די באמור, כדי לקבוע כי מתקיימים התנאים במצטבר מכוחם קונה המפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בתביעה דנן.

10. אוסיף, כי משאין חולק כי זכויות החזקה והשימוש של וופל בר בנכס הן מכוח זכות הבעלות של המבקשת בנכס ובהתאם להרשאה שניתנה על ידה, ברי כי שתיהן בעלות דין דרושות ונחוצות לצורך הכרעה ביעילות ובשלמות בשאלות הכרוכות בתביעה. כך, אף לנוכח הוראת תקנה 22 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן - "תקנות סדר הדין האזרחי").

11. לפיכך, הנני להורות כי למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בתביעה דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/104/2019
מס' בקשה: 6/598/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. אשר לטענת המבקשת בדבר העדר סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בסעד הכספי לתשלום דמי שימוש ראויים בתביעה שעילתה הסגת גבול - אין בידי לקבלה. בהתאם להוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין "למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית." הוראת סעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, המסדירה סמכויותיו של בית משפט הדן בתביעה אזרחית, מורנו כי "כל בית משפט הדן בעניין אזרחי מוסמך לתת פסק דין הצהרתי, צו עשה, צו לא תעשה, צו ביצוע בעין וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות העניין". מכוחן של הוראות דין אלה מוסמך המפקח על רישום מקרקעין, שבידו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום, ליתן סעד כספי לתשלום דמי שימוש ראויים בתביעה המצויה בסמכות המפקח - בכלל זאת, תביעה שעילתה הסגת גבול - ככל שהתובע זכאי לסעד על פי דין.

13. למסקנה זו בדבר סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בסעד הכספי לתשלום דמי שימוש ראויים בתביעה שעילתה הסגת גבול, בידי להגיע אף מכוח הוראות פקודת הנזיקין, המסדירה בין עוולותיה עוולת הסגת גבול במקרקעין (סעיף 29 לפקודה). בהתאם להוראת סעיף 71 לפקודת הנזיקין, "כל בית משפט אזרחי יהא מוסמך בתחומי שיפוטו ליתן תרופה לעוולה על פי פקודה זו, בכפוף להוראות כל דין חקוק החל על אותו בית משפט, ורשאי הוא ליתן ציווי בשל עוולה גם כשלא נתבעו או לא נפסקו פיצויים או סעד אחר." בין יתר התרופות לעוולות על פי פקודת הנזיקין נמנה סעד הפיצויים, הכולל דמי שימוש ראויים (ראו גם: ע"א (מחוזי ת"א) 3/98 גרינוולד נ' סילוני, עמודים 6-7, פורסם ב"נבו" (28.2.1999)).

14. סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בסעד הכספי לתשלום דמי שימוש ראויים בתביעה שעילתה הסגת גבול, מצאתי אף בדיני עשיית עושר ולא במשפט. מכוחם, חב מסיג גבול להשיב לבעלים של הקרקע העושר שעשה כתוצאה מפלישתו לתחום זכויותיו של בעל הקרקע. יפים בהקשר זה, דבריו של בית המשפט העליון בפסק הדין שניתן בע"א 891/95 זידאני נ' אבו אחמד, פ"ד נג(4) 769, 775-776 (1999), בקבעו לאמור: "דמי שימוש ראויים עשויים לייצג את נזקיו של בעל הקרקע מחד גיסא, ואת עשיית העושר של הזוכה מאידך גיסא. ... מסיג הגבול, על ידי פלישתו שלא כדין לקרקע של הזולת, מונע מבעלי הקרקע, בין היתר, להשכיר את חלקתו לאחר. מסיג



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/104/2019
מס' בקשה: 6/598/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הגבול מצדו, 'חוסך' על ידי פלישתו לתחום הזולת את תשלום דמי השימוש הראויים שחייב היה לשלם לו נכנס על פי הסכם שכירות עם בעל הקרקע. נמצא, כי 'דמי השימוש הראויים' עשויים לייצג, בעת ובעונה אחת, את נזקו של בעל הקרקע ואת רווחו של מסיג הגבול."

כך אף בנסיבות בהן בעל דירה בבית משותף מסיג גבול לרכוש המשותף בבית המשותף, עושה בו שימוש ייחודי, ובתוך כך מתעשר על חשבון בעלי הדירות האחרים בבית המשותף.

בפסק הדין שניתן ברע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא, פורסם ב"נבו" (14.12.2017) נדרש בית המשפט העליון לסכסוך שנדון לפני המפקח על רישום מקרקעין. בהניחו סמכות המפקח לדון בתביעה, קבע בית המשפט העליון הזכות העומדת לבעל דירה בבית משותף - הגם שבמקרים חריגים של נחיצות ודחיפות - לשיפוי מנציגות בית משותף בגין הוצאות שהוציא לתיקון פגם ברכוש המשותף. זאת, בהיקש מאפשרות השיפוי בגין הוצאות שהוצאו על ידי בעלים משותפים במקרקעין לפי הוראת סעיף 32(ב) לחוק המקרקעין, הגם שאינה חלה על בתים משותפים (מכוח הוראת סעיף 56 לחוק המקרקעין), ולנוכח הוראת סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט.

דברים אלה יפים, על דרך ההיקש, אף לעניין סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בסעד כספי לתשלום דמי שימוש ראויים, בשל הסגת גבול לרכוש המשותף בבית המשותף. זאת, בהיקש מחובת תשלום דמי שימוש ראויים החלה על בעלים משותפים במקרקעין לפי הוראת סעיף 33 לחוק המקרקעין, המהווה החלה פרטנית של העקרון הכללי שמטרתו למנוע עשיית עושר ולא במשפט (ראו גם: פסק דינו של המפקח על רישום מקרקעין בתל אביב בתיק 5/285/10 נציגות הבית המשותף ברחוב סוקולוב 66 רמת השרון נ' צפירי, עמודים 5-6, פורסם ב"נבו" (18.1.2011)).

15. לפיכך, הנני לדחות הבקשה למחיקה על הסף של הסעד הכספי לתשלום דמי שימוש ראויים בשל הסגת גבול לרכוש המשותף בבית המשותף, משקבעתי סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בסעד זה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/104/2019
מס' בקשה: 6/598/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סמכות נציגות בית משותף לתבוע דמי שימוש ראויים

16. בהתאם להוראות חוק המקרקעין, הופקד ניהול הבית המשותף בידי שני מוסדות - האסיפה הכללית ונציגות הבית המשותף. האסיפה הכללית אחראית לקבוע הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף, ואילו נציגות הבית המשותף אחראית ליישום כללים אלה, בבחינת הזרוע המבצעת של החלטות האסיפה הכללית. כך בהתאם להוראת סעיף 65 לחוק המקרקעין, המורנו כי "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף".

17. סמכויות הנציגות ותפקידיה נקבעו בהוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, לאמור:

"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות".

מכוחה של הוראה זו, נקבע בהלכה הפסוקה כי נציגות בית משותף היא אישיות משפטית נפרדת, אשר כשרותה המשפטית מוגבלת להוראות חוק המקרקעין. מעמדה המשפטי של הנציגות הוא של שלוח, מכוח החוק, של כלל בעלי הדירות בבית המשותף, בכל הנוגע להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו. בתוך כך, פעולת הנציגות - בגדרי הרשאתה בחוק - מחייבת את כל בעלי הדירות בבית המשותף והיא אינה נדרשת לקבל הרשאה פרטנית על ידי מי מבעלי הדירות (ראו גם: רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה, פורסם ב"נבו" (27.6.2017); י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 466-469).

18. בפסק הדין שניתן בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2) 21, 27-28 (1981), נדרשו שופטי בית המשפט העליון לשאלת היקף כשרותה המשפטית של נציגות בית משותף, בתביעה שהגישה נציגות בית משותף נגד חברה קבלנית שבנתה הבית המשותף, בעניין זכויות הקנייניות של הנציגות בחלקים מסוימים מקומת המרתף. כבוד השופט א' ברק (כתוארו דאז) קבע כי משעניינה של התביעה בזכויות הקניין של כל אחד מבעלי הדירות, אין לנציגות הכשרות להגישה, משאינה נוגעת להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף. כלשונו: "אין בעלי הדירות יכולים להרחיב כשרות זו מכוח הסכם ביניהם, ולהעניק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/104/2019
מס' בקשה: 6/598/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לנציגות את הכשרות לשמש מורשה של בעלי הדירות בענינים שמחוץ לניהול הבית המשותף. "לדידו, אין בכך כדי לגרוע מהאפשרות העומדת לבעלי דירות בבית משותף להסמיך את בעלי הדירות שנבחרו כנציגות, בהתאם להוראות חוק השליחות, תשכ"ה-1965 (להלן - "חוק השליחות"), לפעול בשמם כשלוחיהם. "במצב דברים זה פעולת בעלי הדירות, המהווים את הנציגות, אינה פעולת הנציגות, אלא היא פעולת שלוח, המחייבת והמזכה את השולח, על פי הדין הכללי."

אף לשיטת כבוד השופט מ' שמגר (כתוארו דאז), אין נציגות בית משותף כשרה לתבוע מימוש זכויות של בעלי הדירות ברכוש המשותף, אשר נרכשו על ידם במסגרת הסכמי מכר עם החברה הקבלנית. זאת, מש"אין המדובר בניהול השותף של מה שמסור בידי [נציגות] הבית המשותף אלא ענין של מחלוקת באשר לזכויות הקנייניות במקרקעין, אשר צריך להתברר בין הצדדים השונים, הטוענים לאותן הזכויות ובשמם. "עם זאת, לדידו ובשונה מהעמדה שבה נקט כבוד השופט א' ברק, בעלי דירות בבית משותף רשאים למנות הנציגות כשלוחתם, בהתאם להוראות חוק השליחות, גם בעניינים שאינם נוגעים לניהול הבית המשותף.

19. ומן הכלל אל הפרט.

בנסיבות דנן הגישה המשיבה, נציגות הבית המשותף, תביעה שעילתה הסגת גבול לרכוש משותף בבית המשותף, מכוח הוראות סעיפים 72(ב) ו-73(2) לחוק המקרקעין. בהתאם לפסק הדין בעניין קדמת לוד, עילת תביעה זו באה בגדרי הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, בהיותה קשורה במישרין בסמכות הנציגות ובחובתה לדאוג "להחזקתו התקינה" של הרכוש המשותף. בכלל זאת, הסמכות לפעול להגשת תביעה בגין שימוש הנעשה ברכוש המשותף על ידי בעלים של דירה והמחזיק מטעמו, כבענייננו, ותפיסת חזקה ייחודית על ידם ברכוש זה.

20. לטענת המבקשת, אין בהוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין כדי ליתן בידי המשיבה הסמכות לתבוע הסעד הכספי לתשלום דמי שימוש ראויים, מבלי שניתנה בידה הרשאה פרטנית ואישית מכל בעלי הדירות בבית המשותף. אין בידי לקבל הטענה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/104/2019
מס' בקשה: 6/598/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. משנתונה בידי המשיבה הסמכות להגיש תביעה בשל הסגת גבול לרכוש המשותף למפקח על רישום מקרקעין, ברי כי בידה הזכות לעתור לכל הסעדים הנובעים מעילת תביעה זו אשר בסמכות המפקח ליתן. בכלל זאת, סעד כספי לחיוב המבקשת בתשלום דמי שימוש ראויים, אשר ככל שיתקבל יזכה קופת נציגות הבית המשותף. כך, כפי שמורנו אף הוראת תקנה 14(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, לאמור: "בכתב התביעה רשאי התובע לבקש כל סעד שמוסמך בית המשפט לתיתו, לרבות צו לתשלום סכום כסף, צו אכיפה, צו עשה, צו לא תעשה וצו הצהרתי." כמפורט לעיל, למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בסעד כספי לתשלום דמי שימוש ראויים בשל הסגת גבול לרכוש המשותף בבית המשותף.

22. ערה אני לפסק דינו של כבוד המפקח על רישום מקרקעין, א' סילברמן, בתיק 1/256/2014 נציגות הבית המשותף ברחוב תרשיש 525 ירושלים נ' לב טוב, פורסם ב"נבו" (17.2.2016), שאליו הפנתה המבקשת בבקשתה. בהתאם לפסק הדין, נציגות בית משותף אינה מוסמכת לתבוע סעד כספי שעניינו חיוב בתשלום פיצוי או דמי שימוש ראויים ברכוש משותף, הואיל ומדובר בנגזרת של הזכות הקניינית של בעלי הדירות, אשר אינה בגדרי סמכות הנציגות מכוח הוראות חוק המקרקעין. כאמור, דעתי אינה כדעתו של כבוד המפקח על רישום מקרקעין בעניין זה, מטעמי כמפורט לעיל.

23. לפיכך, הנני לדחות הבקשה למחיקה על הסף של הסעד הכספי לתשלום דמי שימוש ראויים, משקבעתי כי בידי המשיבה, נציגות הבית המשותף, הסמכות לעתור לסעד זה בגדרי התביעה שלפניי.

24. אין בידי לקבל טענת המבקשת, לפיה כתב התביעה הוגש שלא על ידי הנציגות החוקית של הבית המשותף. בהודעה מיום 25.11.2019 מסרה המשיבה פרטי ששת חבריה, בצינה כי במועד שלאחר הגשת כתב התביעה נערכו בחירות לנציגות וחלו חילופי גברי. המבקשת מצדה לא צירפה כל אסמכתה לסתור הודעת המשיבה בדבר הרכב חברי הנציגות, כאמור.

25. אשר לטענת המבקשת בדבר העדר חוקיות "כתב ההסמכה וייפוי כח" של חברי הנציגות (המשיבה) לעורך הדין דורון אריאל, לשמש בא כוחה של הנציגות בתביעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/104/2019
מס' בקשה: 6/598/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דנן, במשותף עם בא כוחה עורך הדין אריאל שוורץ - אין בידי לקבלה. בהתאם להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, רשאית המשיבה - בעלת דין בתביעה דנן - לייפות כוחו של עורך דין לביצוע כל פעולה הנדרשת ממנה במסגרת התביעה.

סוף דבר

26. דין הבקשה להידחות.

27. הנני להורות המשך בירור התביעה כדלקמן:

התובעת תגיש תצהירי עדות ראשית בתוך 45 יום מהיום.

הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית בתוך 45 ימים נוספים.

נקבע לישיבה לשמיעת הראיות ליום 27.5.2020 בשעה 10:00.

28. המבקשת תשלם למשיבה הוצאות הבקשה בסך של 2,500 ש"ח.

המזכירות תמציא ההחלטה לבאי כוח הצדדים.

ניתנה היום, ה' כסלו תש"פ, 2 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה